

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 해상 운송 회사의 선장이고, 을은 그 선박의 해원이다. 어느 날 을은 다른 해원들과의 심각한 갈등 끝에 폭력행위를 벌여 선내 질서를 심각하게 어지럽혔다. 이를 목격한 갑은 을에게 징계를 내리기로 결정하였다. 선내에 있는 해원의 수는 총 8명이다.

【질문】 갑이 을에게 징계를 내릴 때 따라야 하는 절차는 무엇이며, 을의 폭력행위에 대해 가능한 징계는 무엇인가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

선장은 해원이 선내 질서를 어지럽히는 폭력행위를 했을 때 징계할 수 있으나, 이를 위해서는 반드시 징계위원회의 의결을 거쳐야 합니다. 선내 해원 수가 10명 이내인 경우 징계위원회는 3명 이상의 해원으로 구성되어야 하며, 이를 거치지 않은 징계는 절차상 무효가 될 수 있습니다. 또한 해원이 상사에게 폭행이나 협박을 한 경우에는 형사 처벌 대상이 되므로 징계와 별개로 형사 책임이 발생할 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 선원법 제 22 조(해원의 징계) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 22 조(해원의 징계)

- ① 선장은 해원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 해원을 징계할 수 있다.
 1. 상급자의 직무상 명령에 따르지 아니하였을 경우
 2. 선장의 허가 없이 선박을 떠났을 경우
 3. 선장의 허가 없이 흥기나 「마약류 불법거래 방지에 관한 특례법」 제 2 조제 1 항에 따른 마약류를 선박에 들여왔을 경우
 4. 선내에서 싸움, 폭행, 음주, 소란행위를 하거나 고의로 시설물을 파손하였을 경우
 5. 직무를 게을리하거나 다른 해원의 직무수행을 방해하였을 경우
 6. 정당한 사유 없이 선장이 지정한 시간까지 선박에 승선하지 아니하였을 경우
 7. 그 밖에 선내 질서를 어지럽히는 행위로서 단체협약, 취업규칙 또는 선원근로계약에서 금지하는 행위를 하였을 경우
- ② 징계는 훈계, 상륙금지 및 하선으로 하며, 상륙금지는 정박 중에 10일 이내로 한다.
- ③ 제 2 항에 따른 하선의 징계는 해원이 폭력행위 등으로 선내 질서를 어지럽히거나 고의로 선박 운항에 현저한 지장을 준 행위가 명백한 경우에만 하여야 한다. 이 경우 선장은 지체 없이 선박소유자에게 하선의 징계를 한 사실을 알려야 한다.
- ④ 선장은 해원을 징계할 경우에는 미리 5명(해원 수가 10명 이내인 경우에는 3명) 이상의 해원으로 구성되는 징계위원회의 의결을 거쳐야 한다.
- ⑤ 제 4 항에 따른 징계위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 해양수산부령으로 정한다.

• **해설:** 선장은 해원이 선내에서 싸움이나 폭행 등 선내 질서를 어지럽히는 행위를 할 경우 징계할 수 있는 권한을 가집니다.

▶ **선원법 제 165 조(벌칙)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 165 조(벌칙)

① 해원이 직무수행 중 상사에게 폭행이나 협박을 하였을 때에는 3 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제 25 조를 위반하여 쟁의행위를 한 사람은 다음 각 호의 구분에 따라 처벌한다.

1. 쟁의행위를 지휘하거나 지도적 임무에 종사한 사람: 3 년 이하의 징역

2. 쟁의행위 모의에 적극적으로 참여하거나 선동한 사람: 1 년 이하의 징역 또는 1 천만원 이하의 벌금

③ 제 2 항의 경우 해당 쟁의행위가 선박소유자(그 대리인을 포함한다)가 선원의 이익에 반하여 법령을 위반하거나 정당한 사유 없이 선원근로계약을 위반한 것을 이유로 한 것일 때에는 벌하지 아니한다.

• **해설:** 해원이 직무 수행 중 상사에게 폭행이나 협박을 한 경우에는 3 년 이하의 징역 또는 3 천만원 이하의 벌금에 처해집니다.

【결론】

갑은 을의 폭력행위에 대해 징계위원회를 구성하여 의결을 거친 후 징계를 내릴 수 있으며, 이 경우 위원회는 3 명 이상의 해원으로 구성되어야 합니다. 을의 행위가 상사에 대한 폭행에 해당한다면 징계 외에도 형사 처벌을 받을 수 있으므로 선장은 관련 사실을 수사 기관에 신고할 수도 있습니다. 실무에서는 징계 절차의 적법성을 확보하기 위해 위원회 구성과 의결 과정을 문서로 철저히 기록해야 합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | **내용 일치: 2/2** | **환각: 0 건**

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증